

**1. TARAFLAR**

İşbu Sürdürülebilir Tercih Programı Sözleşmesi (“**Sözleşme**”), Adresi Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent, Beşiktaş, İstanbul olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“**Banka**”) ile, sözleşmede kimlik bilgileri yer alan (“**Müşteri**”) arasında imzalanmıştır.

Banka ve Müşteri, birlikte “**Taraflar**”, her biri birer “**Taraf**” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

STEP: Sürdürülebilir Tercih Programı ismiyle, Banka’nın bireysel müşterilerinin katılabileceği, sürdürülebilir hizmetler, ürünler ve çevresel, sosyal tercihleri neticesinde puan biriktirebilecekleri, üyelik ile ve sadece Yapı Kredi Mobil üzerinden katılım sağlanabilen programı ifade eder.

Yapı Kredi Mobil: Mobil cihazlar üzerinden bankacılık işlemlerinin yapıldığı ve Banka’ya ait olan mobil bankacılık uygulamasını ifade eder.

3. AMAÇ VE KONU

İşbu Sözleşme’nin amacı ve konusu, STEP programına katılan Müşteri’nin ve Banka’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

3.1. STEP PROGRAMI KOŞULLARI:

- 3.1.1.** Step programı kapsamında Müşteri, Yapı Kredi Mobil üzerinden Banka tarafından belirlenen ürün, hizmet, çevresel ve sosyal tercihleri kapsayan görevleri seçebilir.
- 3.1.2.** Müşteri, bu görevleri tamamlaması koşulu ile Step kapsamında puan kazanacaktır.
- 3.1.3.** Müşteri, tamamen tek taraflı olarak Banka tarafından belirlenecek ve Yapı Kredi Mobil üzerinden Müşteri’ye açıklanacak puana ulaşması halinde, Müşteri adına, yine tek taraflı olarak Banka tarafından belirlenecek olan sivil toplum örgütleri, kamuya yararlı kuruluş ve veya derneklere, Müşteri’nin seçimine göre Banka tarafından bağışta bulunulacaktır.
- 3.1.4.** Step programı kapsamında yer alan ürün, hizmet, çevresel ve sosyal tercihleri kapsayan görevler için detaylı kriterler ve puan kazanma koşulları Yapı Kredi Mobil Step platformu altında güncel olarak yer almaktadır.
- 3.1.5.** Bu koşullar, Banka tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilecek olup, Müşteri’nin Step içerisinde puan kazanmak için takip edebileceği güncel görevler listesine Yapı Kredi Mobil ve yapikredi.com.tr üzerinden ulaşılabilir. Bu belirtilen koşullara eklenmiş olan Step programı tercihler listesinde belirlenmiş, programdan puan kazanımı sağlayacak olan aksiyonlar zaman içerisinde değişiklik gösterebilecektir. Güncellenecek olan işlem listesine, Yapı Kredi Mobil-Step Platformu üzerinden erişilebilecektir.
- 3.1.6.** Banka ile Müşteri arasındaki ilişki her ne sebeple olursa olsun sona ererse; Step programı dahilindeki puanlar karşılığında Banka tarafından Müşteri’ye herhangi bir ödeme yapılamayacaktır ve ilişkinin sona erdiği tarihe kadar kazanılmış ve kullanılmamış Step programı dahilindeki puanlar silinerek, Müşteri’nin Step üyeliği sona erecektir.
- 3.1.7.** Step dahilinde kazanılan puanların Yapı Kredi Mobil’de başka müşterilere devri ya da paylaşımı gerçekleştirilemez.
- 3.1.8.** Sağlık uygulamasından alınacak günlük adım sayısı verileri sadece Step programı kapsamında ilgili aksiyonun puanlandırılması aşamasında kullanılacak olup, farklı bir promosyon ya da pazarlama faaliyetinde kullanılmayacaktır.
- 3.1.9.** Banka gerekli gördüğü durumlarda Step programı uygulamasını geçici süre askıya alabilir. Step programında teknik bakım, onarım, uygulama güncellemesi yapılabilir.
- 3.1.10.** Step programı tekrardan kullanıma açıldığında Müşteri, öncesinde kazanmış olduğu puanlarda değişiklik olmaksızın program dâhilinde faaliyetlerini sürdürmeye devam edebilir.
- 3.1.11.** Müşterinin Step programına her yeni katılışında, programa katılma tarihi itibarıyla yapılan güncel işlem adetlerine bağlı olarak, Step puanı hesaplanır.
- 3.1.12.** Müşteri, Step programını;
 - Herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt, rehber oluşturmak;





- Ters mühendislik yapma amacıyla bir kısmının ya da bütününü kullanmak,
- Yanlış, yanıltıcı ya da başka birisine ait kişisel bilgilerle işlem yapmak,
- Otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği, veri taraması gibi screen scraping yazılımları ve sistemlerini kullanmak,
- Programda yer alan içerik ve görsellerin bir kısmının veya tamamını izinsiz olarak kopyalamak, yayınlamak, kullanmak

gibi eylemlerle, hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

- 3.1.13.** Müşteri işbu sözleşmeyi dijital olarak onaylarken sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve hem onayladığı sözleşme şartlarına, hem de hali hazırda yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve mevzuatlardan da sorumlu olduğunu kabul eder. Step programında katılacağı tüm görevlerde Step programının işleyişine zarar verecek, kendisine haksız çıkar sağlayacak hareketlerde bulunarak üçüncü şahısların haklarını ihlal etme riski yaratacak eylemlerde bulunmayacağını kabul eder. Müşterinin aksi davranışlarından dolayı Banka'ya iletilecek her türlü talepten bizzat müşteri sorumludur. Müşteri, bu taahhütlerine aykırı davranarak Banka'nın zararına sebep olursa, Bankanın bu zarara istinaden her ne nam ve ad altında olursa olsun gerçekleştireceği ödemeleri ilk talep halinde nakden ve defaten Bankaya ödemekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
- 3.1.14.** Müşteri işbu sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul ve taahhüt ettiğini, aksi davranışlarında Banka tarafından Step programı üyeliğinin sonlandırılarak, kazanılan puanlarının silinebileceğini, gerektiğinde yasal yollara başvurulabileceğini kabul eder.
- 3.1.15.** Müşteri, STEP programına katılması durumunda, yıl boyunca Step içerisinde belirlenen ve Müşteri'nin Yapı Kredi Mobil üzerinden görebileceği aksiyonları tamamladıkça Step programı içerisinde puan kazanacaktır. Kazanılan puanlar, işlemin yapıldığı günün ertesi günü Yapı Kredi Mobil'e yansıtacaktır.
- 3.1.16.** Step programından Müşteri'nin kazanacağı puanlar, her takvim yılı son gününde sıfırlanacaktır. Bunun yanında Müşteri, Step programından çıkmaya karar verir ve Yapı Kredi Mobil üzerinden bu çıkışı gerçekleştirirse, puanı sıfırlanacaktır.
- 3.1.17.** Müşteri, dilediği zaman, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Step programına Yapı Kredi Mobil üzerinden tekrar dâhil olabilir.

4. BANKANIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

- 4.1.** Banka, Step programı içerisinde, işbu Sözleşme ve Step programının düzenlenmesine dair diğer koşullar içerisinde belirtilen çerçevede işlem yapmayı,
- 4.2.** Müşteri'nin Step programı içerisinde gerçekleştirdiği görevleri takip ederek, Müşteri'nin kazandığı puanları kendisine tahsis etmeyi,
- 4.3.** Müşteri'nin Step programı dahilinde usulüne uygun olarak görevleri tamamlayarak yeterli puan kazanması halinde, Banka tarafından belirlenen kriter, şart ve koşullara uygun olmak kaydıyla Müşteri'nin tercihlerine göre ilgili sivil toplum örgütü, kamuya yararlı kurum, dernek ve/veya projelere bağışı gerçekleştirmeyi,
- 4.4.** Bu hususta yürürlükteki mevzuat gerektirdiği ölçüde Müşteri'ye bilgilendirme yapmayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, işbu Sözleşme'nin ifası amacıyla diğer Tarafa aktaracakları tüm kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, ilgili düzenleyici işlemlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak temin ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, diğer Tarafça kendisine aktarılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, ilgili düzenleyici işlemlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.





Taraflar, diğer Tarafça aktarılan kişisel verileri, veri sorumlusu olarak başkaca veri işleme amaçları belirledikleri haller saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında kullanmayacağını, işlemeyeceğini; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu kişisel verileri silmeyi, yok etmeyi veya anonim hâle getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, ilgili ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. MÜCBİR SEBEP

Taraflar’dan herhangi birinin kusur veya ihmalden doğmamış kendi kontrolü dışında zorlayıcı nedenlerden doğan engellenemez şartlardan, yani mücbir sebeplerden meydana gelen aksaklıklardan ve yükümlülüklerin bu sebeplerle yerine getirilememesinden Taraflar sorumlu tutulamaz.

Yukarıda tanımlanan şekilde deprem, sel baskını ve benzeri Mücbir Sebeplerin meydana gelmesi halinde bu Mücbir Sebep durumu nedeniyle bundan etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazı ile bilgi verecek ve olayı bildirecektir. Karşı Taraf’dan başka türlü talimat verilmediği sürece mümkün olabildiğince Sözleşme şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edecek ve bu sırada Mücbir Sebep olayından engellenmeyecek biçimde çalışmayı sürdürebilecek alternatif yollar arayışına girecektir.

Bir Mücbir Sebep durumundan kaynaklanan temerrüt hali iki (2) haftadan fazla devam ederse, temerrüt durumunda olmayan diğer Taraf, derhal işbu Sözleşme’yi feshetmeye hak kazanır. Taraflar’dan hiçbiri, işbu Sözleşme’nin bir Mücbir Sebep durumu sonucunda feshedilmesi konusunda öteki Taraf’a karşı herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

7. SÜRE VE FESİH

İşbu Sözleşme müşterinin Step programına üye olduğu tarihte yürürlüğe girer ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından feshedilene veya Banka’nın tek taraflı olarak Step programını sona erdirmeye kararı verene dek yürürlükte kalır.

Banka, herhangi bir yasal merasime gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin, Sözleşme’yi tek yanlı feshetme hakkına sahiptir.

Müşteri, herhangi bir zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin Yapı Kredi Mobil üzerinden üyeliğini sonlandırarak bu Sözleşme’yi feshedebilir.

İşbu Sözleşmenin feshi ve/veya Müşteri’nin Step programından çıkarılması durumunda, müşterinin Step programı dahilinde kazandığı puanlar sıfırlanır..

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları: Sözleşmeye konu fikri ve sınai mülkiyete ilişkin tüm haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Yapı Kredi Mobil uygulaması ve bunun içerisindeki Step programının tasarımı, yazılımı ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer fikri ve sınai haklarının tamamı Banka’ya aittir. Bu kapsamda program içeriğine ilişkin fikri ve sınai hakların izinsiz kullanımı fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. Yapı Kredi Mobil ve Step üzerindeki tescilli veya tescilsiz sayılanlarla sınırlı olmaksızın tüm isim, marka, alan adı ve logo haklarının sahibi Bankadır. Müşteri, Yapı Kredi Mobil ve Step programın dâhilinde bulunan tüm fotoğrafları, metinleri, veri tabanını dosyaları ve işbu Sözleşme kapsamında erişim sağladığı fikri mülkiyete tabi sair herhangi bir unsuru; Banka’dan önceden izin almaksızın, değiştiremez, kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, işleyemez, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz, lisansa çeviremez. Step programının bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ya da mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Bankanın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. Müşteri, işbu madde altındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına hâlel getirecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını, bulunması halinde her türlü zararı ilk talep halinde tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede düzenlenen hüküm ve koşullar Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dâhi bağımsız bir taahhüt olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.





8.2. Banka Kayıtlarının Geçerliliği: Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla kurulan sözleşmenin, buna ilişkin olarak Banka nezdinde tutulan bilgisayar kayıtlarının, Bankanın resmi defter ve ticari kayıtları ile Bankanın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve uyuşmazlıkların bu belge ve kayıtlar esas alınarak çözümleneceğini kabul eder.

8.3. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilafta, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. SON HÜKÜMLER

9 (Dokuz) ana maddeden ibaret olan bu Sözleşme, Müşteri tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılacak, Elektronik ortamda onaylandığı tarihte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Tarih : 20-05-2024

Müşteri Numarası : 37654335

Adı Soyadı/Unvanı : HA*** HÜ***

Adres : Y***** M*** T***** F***** C*** 1***** A*** S***** N** 1 İ* K*** N** 7
0**** K***** T*****

E-mail Adresi : ha*****@ho*****

Telefon Numarası : 90546***0508

Müşteri Tarafından Dijital Onaylandı.

